República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente

SL2644-2025
Radicación n.º 11001310500120210003901
Acta 45

Bogotá D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por **MATILDE BARRERA DE TORRES**, frente a la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de diciembre de 2024, en el proceso ordinario laboral que interpuso contra **ACERÍAS PAZ DEL RÍO S. A.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).**

I. ANTECEDENTES

Matilde Barrera de Torres formuló demanda contra Acerías Paz del Río S. A. y Colpensiones para que se condenara a la primera a pagar a la segunda los aportes a pensión descontados a quien en vida fue su esposo, José Abel Torres, a fin de que a esta última se le condenara reconocer

y pagar a aquel la pensión de vejez a partir del 2 de noviembre de 1992. Así mismo, pidió se condenara a Acerías Paz del Río S. A. a continuar pagando la pensión de jubilación por no ser compartible, a reajustar dicha prestación en un 12 % desde el 1.º de enero de 1994 en adelante y en un 12.5 % a partir del 1.º de febrero de 2003, junto con los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación, lo que se declare ultra y extra *petita* y las costas (f.os 78-105 c. de la Primera Instancia Parte 1).

Fundó sus aspiraciones en que José Abel Torres Soler vivió entre el 6 de noviembre de 1932 y el 19 de diciembre de 2019; laboró para Acerías Paz del Río S. A. desde el 26 de mayo de 1954 hasta el 15 de junio de 1975 -21 años y un día-, en el cargo de supervisor en la Mina Claiza Explotación y Desarrollo, por el cual devengó un salario promedio mensual de $3.875,64.

Contó que, mediante escrito de 13 de junio de 1975, la empresa enjuiciada le concedió a aquel, a través del acuerdo de reconocimiento, la pensión especial de jubilación y que en dicho documento se consignó «*y a quienes la Empresa deba pensionar por cumplir los requisitos legales, obtendrán esta prestación patronal pero la Empresa continuará pagando al ISS los aportes obrero-patronales para el Riesgo de Vejez hasta completar las exigencias del Seguro para otorgar la pensión para tal riesgo*». Afirmó que dicha prestación fue reconocida «*con el 75%*», es decir, en una suma de $2.906,73, a partir del 16 de junio de 1975 y que, a través de comunicación de 30 de abril de 1977, Acerías Paz del Río le comunicó a su esposo

el ajuste de su pensión a partir del año 1977, por valor de $3.343,73.

Anotó que los comprobantes de pago daban cuenta que desde que su cónyuge adquirió el estatus de pensionado hasta el 6 de noviembre de 1992, le descontaron una cuota parte de la mesada con destino al ISS para cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Dijo que el 26 de febrero de 2020, solicitó a Colpensiones le reconociera la pensión de sobrevivientes e iniciara las acciones de cobro previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, pero que ésta negó el derecho con sustento en que el causante cotizó en vida 441 semanas.

Acerías Paz del Río S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió las fechas de nacimiento y de muerte de José Abel Torres, el vínculo laboral que tuvo con aquel, los extremos temporales, el salario, el acuerdo de 13 de junio de 1975, la suma reconocida, su ajuste y la solicitud de la pensión de sobrevivientes.

Manifestó que le reconoció al trabajador fallecido la pensión de jubilación de carácter compartida desde el 16 de junio de 1975, en virtud del acuerdo especial de reconocimiento de 13 de junio de 1975 y lo establecido en la cláusula 73 de la convención colectiva de trabajo vigente para esa época. Explicó que los descuentos que le hicieron a aquel fueron legales y debidamente autorizados, pues su fin era efectuar aportes al sistema general de pensiones «*hasta la fecha de su otorgamiento de la pensión de jubilación extralegal*

de carácter compartida. Los descuentos realizados eran aportes a seguridad social en salud y no pensión».

Adujo que luego de que el ISS le negó el reconocimiento al trabajador fallecido de la pensión de vejez, la enjuiciada dejó de realizar descuentos, en tanto asumió la totalidad de la pensión de jubilación en favor del aquel y, posteriormente, a su beneficiaria, ahora demandante. No le constaron los demás hechos. En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de obligaciones de Acerías Paz del Río S. A. en favor del demandante, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido y «*cualquier otra que resulte probada a favor de mi mandante*» (f.os 113-139 del c. de la Primera Instancia Parte 1).

Colpensiones también se opuso a la prosperidad de las peticiones. Admitió la fecha de deceso del pensionado, la solicitud de la pensión de sobrevivientes y su negativa a reconocerla. No le constaron los demás hechos por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. En su defensa, formuló las excepciones de prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido, buena fe e inexistencia de la obligación (f.os 113-139 del c. de la Primera Instancia Parte 1).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 6 de octubre de 2023, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su

contra e impuso costas a la actora (f.os 369-385 del c. de la Primera Instancia Parte 3).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación formulado por la actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2024, confirmó el fallo de primer grado e impuso costas a cargo a la apelante.

Centró el problema jurídico en definir si la pensión de jubilación convencional reconocida por Acerías Paz del Río a José Abel Torres Soler y la «*posible*» prestación de vejez de orden legal que deba reconocerle Colpensiones a aquel, son compatibles o compartibles; de ser esto último, analizaría si la empresa adeuda aportes al sistema general de pensiones causados desde julio de 1975 hasta noviembre de 1992 y, de prosperar esto último, definiría si el causante dejó en vida satisfechos los requisitos para acceder a la pensión de vejez de origen legal desde esta última fecha y si procedían las mesadas adicionales y los intereses moratorios.

Previo a resolver, indicó que estaba fuera de debate que Torres Soler nació el 6 de noviembre de 1932 y falleció el 19 de diciembre de 2019; en vida le fue reconocida la pensión de jubilación convencional por parte de Acerías Paz del Río S. A. desde el 16 de junio de 1975, en cuantía inicial de $2.906,73, según daba cuenta el Acuerdo n.º 18 suscrito entre las partes el 13 de junio de 1975, en concordancia con la cláusula 73

de la convención colectiva de trabajo 1975-1976, celebrada entre la empresa y su sindicato de trabajadores.

A fin de determinar si la empresa debió aportar al ISS para que esta última le reconociera al trabajador fallecido la pensión de vejez desde el 2 de noviembre de 1992, analizó el Acuerdo n.º 18 de 13 de junio de 1975 y la cláusula 73 de la convención colectiva de trabajo 1975-1976, a partir de los cuales coligió que era claro que entre las partes se pactó *la compartibilidad* de la prestación de jubilación con la posible pensión de vejez de origen legal, pues así se fijó en el texto convencional al establecer que la empresa concedería la pensión extralegal «*siempre y cuando la pensión pueda ser compartida con el Instituto de Seguros Sociales*». Dijo que a tal conclusión esta corporación también arribó en las sentencias CSJ SL3245-2021, SL2114-2023, SL1530-2020, entre otras.

Señaló que para que operara la compartibilidad, se requería que Colpensiones reconociera la pensión de vejez. Sobre el particular, dijo que las pretensiones invocadas en el escrito inicial, relacionadas con que se condenara a la empresa a pagar los aportes causados entre el 17 de junio de 1975 y el 6 de noviembre de 1992, para que se ordenara a la administradora a conceder tal derecho, no tenían vocación de prosperidad, dado que a José Abel Torres le reconocieron la pensión extralegal que cubría el riesgo de vejez «*en las cuantías, a las edades y con el tiempo de servicios fijados en el CST (artículo 73 CCT)*»; en otras palabras, explicó, no resultaba viable que la empresa que cubrió el riesgo de vejez y no lo subrogó a Colpensiones, se vea avocada al pago de un

cálculo actuarial. Tratándose de este punto, señaló que la anterior intelección emanó de esta sala en proveídos CSJ SL3202-2019, SL1342-2019, entre otros.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante la formulación de dos cargos, que merecieron réplica por parte de las enjuiciadas, pretende que la Corte case la sentencia gravada, para que, en sede de instancia se condene «*a que el empleador realice las cotizaciones faltantes al sistema pensional (Colpensiones) por el periodo en que se realizaron descuento sin traslado efectivo […], se condene a […] COLPENSIONES pagar la PENSIÓN DE VEJEZ del señor JOSÉ ABEL TORRES […] se ordenarán* (sic) *los intereses moratorios*».

Dado que los planteamientos expuestos en ambos cargos se sustentan en argumentos similares y persiguen idéntico objetivo, se analizarán en conjunto.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa violación «*indirecta, en la modalidad de indebida aplicación y el desarrollo corresponde a una interpretación errónea*» de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con relación al 57, 59 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo;

25, 29, 32 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 48 de la Constitución Política.

Asegura que en el acta de acuerdo de reconocimiento de pensión especial de jubilación, en su numeral 5.º, literal b) se estableció que el trabajador se comprometía a «*continuar cotizando al ICSS, previa deducción de las correspondientes cuotas que por medio de este documento expresamente autoriza a acerías para descontar de su pensión mensual de jubilación*» y que al contestar la demanda, Acerías allegó un documento emitido por la subdivisión de administración de personal, en el que consignó que «*como la prestación patronal es enteramente transitoria hasta el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el ICSS, para que este sustituya en el pago al beneficiario y la empresa deberán* (sic) *continuar cotizando conforme con lo establecido en el artículo 60 del acuerdo 224 de 1996*».

Menciona que «*el problema jurídico*» en que incurrió el juez de alzada fue al aplicar indebidamente los Acuerdos 029 y 049 de 1985 y 1990, en su orden, y la cláusula 73 de la norma extralegal. Afirma que el Tribunal erró al colegir que como «*el obligado realiza pagos de manera irregular, no puede atribuírsele el incumplimiento formal de la obligación, pues ello implicaría imponerle una carga adicional y excesiva*», en tanto ese razonamiento «*desconoce el contenido de las pruebas*», las cuales dan cuenta que «*el cumplimiento ha sido defectuoso y ajeno a la forma legalmente prevista, lo que impide considerar satisfecho el derecho en los términos exigidos por la norma sustancial*».

Arguye que el fallo gravado se equivocó al «*desechar sin fundamento probatorio el acta de acuerdo de reconocimiento de pensión especial de jubilación*», desacierto que se produjo como consecuencia de «*una errónea apreciación de la prueba documental obrante en el expediente, que condujo al fallador a una conclusión fáctica equivocada respecto de la existencia, validez y fuerza vinculante del acuerdo*» y manifiesta que tal situación, condujo a la violación del «art*ículo 13 del C. S. del Trabajo*» al generar un trato desigual e injustificado frente a los demás trabajadores en condiciones similares.

Dice que ataca el fallo gravado por la vía indirecta, «*por cuanto se aceptan los supuestos fácticos en ella reseñada*» y esgrime que la irresponsabilidad del empleador frente al sistema de seguridad social derivó en la aplicación indebida de los artículos 13, 22 y 259 del estatuto laboral.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusa violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 13, 22, 57, numerales 1.º y 2.º y 199 del Código Sustantivo de Trabajo; 1.º de la Ley 100 de 1993; 8.º y 12 del Decreto 1295 de 1994; 25 y 53 de la Constitución Política y los Acuerdos 029 de 1985 y 049 de 1990. Como errores de hecho, enlista los siguientes:

> 6.2.2.1) Se omitió considerar que el trabajador laboró más de 21 años continuos, lo que consolidaba un derecho adquirido conforme al régimen convencional y legal vigente. El tribunal no reconoció que este tiempo de servicio exigía la protección

pensional integral, incluyendo la cotización al ISS como parte del acuerdo.

6.2.2.2) Se ignoró el impacto que tendría la falta de aportes al ISS sobre el cálculo de la pensión legal, que depende del salario base. Al no valorar este dato, el tribunal omitió que la omisión patronal podía generar una pensión inferior a la pactada, afectado el principio de favorabilidad y el derecho adquirido.

6.2.2.3) Aunque el tribunal reconoció el documento, tergiversó su contenido, al interpretar que el pago irregular de la pensión excluía la obligación de cotizar. Este es el núcleo del error de hecho: aceptar la existencia del acuerdo, pero negar sus efectos vinculantes, especialmente en lo relativo a los aportes al ISS.

6.2.2.4) El tribunal omitió valorar adecuadamente la clausula expresa del acuerdo que establece que la empresa debía continuar pagando los aportes obrero-patronales al ISS hasta que el trabajador cumpliera los requisitos para acceder a la pensión legal. Este es un error grave, pues la cláusula es clara, directa y vinculante, y su omisión llevó a una aplicación indebida de normas sustanciales.

6.2.2.5) No se valoró que el porcentaje pactado (75%) implicaba una prestación patronal complementaria, que debía ser sostenida hasta que el ISS asumiera la pensión. El tribunal no relacionó este dato con la obligación de cotizar, lo que afecta el principio de continuidad pensional.

6.2.2.6) Se ignoró que la empresa continuó reconociendo la pensión como propia, lo que refuerza la existencia de una obligación activa de cotizar al ISS. El tribunal no valoró esta conducta como prueba de cumplimiento parcial, ni como indicio de que la empresa seguía vinculada al proceso pensional.

6.2.2.7) Se omitió valorar que desde el momento en que fue pensionado, se realizaban descuentos para el ISS, lo que demuestra que el empleador sí estaba ejecutando parcialmente el acuerdo. El tribunal no reconoció que estos descuentos implicaban una cotización activa, y, por tanto, una obligación que no podía ser desconocida.

6.2.2.8) No se valoró que tres años después del acuerdo, la empresa seguía descontando aportes al ISS, lo que refuerza la vigencia del compromiso convencional. Este hecho contradice la

conclusión del tribunal de que exigir cotización sería “excesivo”.

6.2.2.9) El tribunal ignoró que incluso décadas después, la empresa seguía realizando descuentos por riesgos IVM, lo que demuestra una continuidad en la obligación patronal. Este hecho prueba que la empresa no consideraba extinguida su obligación, y que el acuerdo seguía produciendo efectos jurídicos.

6.2.2.10) El tribunal no valoró que 35 años después del acuerdo, la empresa seguía descontando aportes para riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo que demuestra que la obligación patronal seguía vigente. Este hecho contradice la conclusión del tribunal de que exigir cotización sería una carga excesiva o no pactada.

6.2.2.11) Se omitió considerar que incluso en 2016, la empresa continuaba realizando los descuentos, lo que refuerza la existencia de una relación jurídica activa entre el acuerdo convencional y el sistema pensional.

6.2.2.12) El tribunal no consideró que el fallecimiento activa el derecho a la pensión de sobrevivientes, y que la historia de cotización del causante debía ser reconstruida con base en los aportes omitidos por el empleador

6.2.2.13) Se ignoró que el monto de la pensión convencional se fue reduciendo hasta equipararse al salario mínimo, lo que evidencia una desmejora progresiva en la prestación, contraria al principio de favorabilidad y al contenido del acuerdo.

6.2.2.14) No se valoró que la solicitud se fundamentó en la historia laboral del causante, y que la negativa de Colpensiones se basó en una cotización incompleta, producto de la omisión patronal.

6.2.2.15) El fallo no consideró que la insuficiencia de semanas fue causada por la falta de aportes del empleador, quien tenía la obligación expresa de cotizar conforme al acuerdo.

Como pruebas mal apreciadas, acusa el acuerdo de reconocimiento de la pensión especial de jubilación suscrito el 13 de junio de 1975 entre Acerías Paz del Río S. A. y José

Abel Torres, la comunicación pensión de jubilación expedida por la subdivisión de administración salarios de la empresa accionada de 2 de julio de 1975 y la convención colectiva de trabajo. Y como elementos de juicio no valorados, denuncia la «*comunicación valor de la pensión con registro 94292*» de 30 de abril de 1977, los comprobantes de nómina con descuentos al ISS, la certificación expedida por la empresa accionada de 24 de enero de 2020, las Resoluciones SUB89384, SUB156857 y SUB24107 de 6 de junio de 2017, 15 de agosto de 2017 y 6 de noviembre de 2020, en su orden, la solicitud de la pensión de 13 de junio de 1975, el certificado expedido por Acerías Paz del Rio S. A. el 4 de febrero de 2022, la respuesta «*Caso No 2017_5847221*» de 6 de junio de 2017, la respuesta «*Radicado No. 2017_ 836434_9*» de 21 de abril de 2017 y la respuesta «*Radicado BZ2020_11342096-2332055*» de 6 de noviembre de 2020.

A continuación, sin más, afirma, «*Dejó así demostrado el cargo*».

VII. RÉPLICA

Acerías Paz del Río S. A. esgrime que la demanda de casación está revestida de insuperables errores técnicos, en la medida en que, en el primer cargo, la censura endereza el ataque por la vía indirecta, a través de dos modalidades excluyentes, por la no valoración y valoración indebida de unas pruebas, las cuales describe de forma tergiversada y acomodada a su interpretación. Así mismo, refiere que, en la segunda acusación, también dirigida por la vía fáctica, solo

se limita a singularizar los presuntos errores de hecho y las pruebas que a su juicio valoró de forma defectuosa, sin precisar los errores a que alude, pareciéndose tal escrito más a un típico alegato de instancia.

Colpensiones arguye que la censura no se ocupa de rebatir el carácter de compartible de la pensión de jubilación, pilar fundamental del fallo gravado y aduce que la obligación de cotizar al ISS consignada en el acuerdo no era para generar un derecho pensional autónomo y compatible sino para hacer efectiva la subrogación futura de la prestación reconocida.

VIII. CONSIDERACIONES

Es oportuno recordar que la demanda de casación debe ceñirse a ciertos lineamientos legales y jurisprudenciales para que se abra paso el estudio de los reproches de la censura, pues quien pretenda el quiebre de la sentencia gravada debe honrar una serie de exigencias mínimas y lógicas las cuales no se tienen por satisfechas en el presente.

Desde el alcance de la impugnación, se advierte el desconocimiento de la técnica casacional, pues si bien la censura solicita a la Corte case la sentencia gravada, lo cierto es que no traza el camino que debe seguir la Sala una vez ello ocurra, es decir, no indica si lo que pretende una vez se case el fallo gravado es que se confirme, revoque o modifique la decisión que puso fin a la instancia inicial.

Ahora, aunque por vía de interpretación del escrito que sustenta el recurso no se advierte mayor dificultad para entender que lo que pretende es que se revoque la sentencia de primer grado, teniendo en cuenta que su resultado no se avino a sus intereses, lo cierto es que existen otras deficiencias en el cargo que no pueden desvanecerse por vía de interpretación de la demanda extraordinaria.

Esto, si se tiene de presente que la censura encausa ambos embates por la vía indirecta; no obstante, en el primero conjuga sin deslinde metodológico los submotivos de aplicación indebida e interpretación errónea frente a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con relación al 57, 59 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 25, 29, 32 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 48 de la Constitución Política.

Al respecto, importa señalar que para la Sala parece extraño que la actora denunciara por la senda fáctica la interpretación errónea de las referidas normas, por tratarse de una submodalidad que puede predicarse únicamente por la vía jurídica. Al igual, resulta patente el desconocimiento de la técnica, al pregonar a la par la aplicación indebida y la interpretación errónea de las disposiciones, olvidando que ambos submotivos son excluyentes entre sí; su razón de ser es porque, el juez de alzada no puede sobre un mismo elenco normativo haberlo entendido de forma apropiada y, al tiempo equivocarse en su sentido.

En ese mismo orden, tampoco se pasa por alto la explicación que hace, en cuanto a que dirige el primer cargo por la vía de los hechos «*por cuanto se aceptan los supuestos fácticos en ella reseñada*». Esto, demuestra francamente el desconocimiento que tiene frente a la técnica del recurso, en tanto ha sido criterio reiterado que el direccionamiento del embate por la vía indirecta conduce necesariamente a inferir que se está en desacuerdo con las conclusiones fácticas que la sentencia gravada hiciera a partir de lo que las pruebas arrimadas al proceso dieran cuenta.

Así mismo, luce claro que si bien, en el segundo cargo dirigido por la vía indirecta la recurrente enlista los errores de hecho y discrimina las pruebas que fueron mal apreciadas o dejadas de valorar por el fallo gravado, lo cierto es que el embate carece de toda sustentación.

En este punto, surge necesario recordar que para lograr el quiebre del fallo acusado, no resulta suficiente relacionar los errores de hecho que considera cometidos y señalar los diferentes elementos de juicio que no fueron apreciados o mal valorados, pues se debe también demostrar con argumentos serios y coherentes los desatinos de la decisión; ignorar dicha exigencia, impide a la Sala cumplir su tarea de verificar si el Tribunal al dictar el fallo violó o no preceptos propios del derecho del trabajo y de la seguridad social, que es el ámbito normativo propio sobre el que le compete uniformar la jurisprudencia (CSJ SL3646-2021).

De otra parte, tampoco se pasa por alto el olvido que tuvo la accionante en la primera acusación al no precisar los errores fácticos, los cuales deben ser evidentes; así mismo, al no indicar cuáles medios de convicción hábiles en casación no fueron apreciados por el Tribunal y cuáles valoró de manera errada, acreditando en qué consistió esto último.

Al respecto, se tiene que la censura alude a un escrito que emitió la subdivisión de administración de personal y el acta del acuerdo de reconocimiento de la pensión especial de jubilación, según los cuales el ex empleador de su cónyuge se obligó a cotizar al ISS los aportes a pensión, por cuanto la prestación convencional que le fue reconocida era de carácter transitorio; no obstante, olvida en el camino precisar, siendo su deber en estricto rigor, demostrar si el Tribunal los valoró de forma errada o si, por el contrario, no los tuvo en cuenta con el fin de que en esta oportunidad se pudieran examinar adecuadamente y confrontarse la exactitud entre los hechos procesales y las conclusiones de la sentencia.

Esta situación tampoco se presentó cuando la actora criticó el fallo gravado por no valorar el acta de acuerdo de reconocimiento de la pensión especial de jubilación como consecuencia de «*una errónea apreciación de la prueba documental obrante en el expediente, que condujo al fallador a una conclusión fáctica equivocada respecto de la existencia, validez y fuerza vinculante del acuerdo*». Sobre este particular punto, para la corporación resulta claro que se trata de una imprecisión que compromete los fines del recurso, toda vez que el Tribunal sí valoró tal prueba y, en ningún aparte de

sus consideraciones mencionó siquiera alguna situación que pusiera en entredicho la existencia y validez de tal escrito.

En ese sentido, se evidencia que el rigor técnico que se exige a quien dirige el cargo por la vía de los hechos no se cumplió, puesto que ninguno de los argumentos los dirigió a atacar la valoración probatoria y acreditar con reflexiones serias y contundentes los supuestos desaciertos del fallador, pues la actora se limitó a señalar el contenido de las pruebas, omitiendo su confrontación con la realidad procesal, así como su incidencia en la decisión atacada.

Ahora, si lo que pretende la censura es acreditar que el Tribunal erró al valorar el acta de acuerdo de reconocimiento de la pensión especial de jubilación, por cuanto su contenido exhibe que la empresa debía pagar el cálculo actuarial de los aportes que surgieran desde el reconocimiento de la pensión convencional hasta cuando el causante satisfizo el requisito de la edad de pensión, a fin de que le fuera concedida la pensión de sobrevivientes, lo cierto es que tal tesis no ataca realmente las conclusiones sobre las que el juez de alzada cimentó su decisión.

Lo anterior, en tanto basta analizar el fallo gravado para advertir, en puridad de verdad, que el fallador de alzada sí tuvo en cuenta tal situación, diferente es que consideró que no ordenaría el pago del cálculo actuarial, toda vez que a José Abel le fue reconocida la pensión extralegal que cubría el riesgo de vejez «*en las cuantías, a las edades y con el tiempo de servicios fijados en el CST (artículo 73 CCT)*», por lo que no

le resultó útil que la empresa que cubrió el riesgo de vejez y no lo subrogó, se vea ahora avocada al pago de tal condena, más aún si la pensión extralegal sería compartida con la legal por disposición de la convención colectiva de trabajo.

Dicha conclusión, que en esencia se convierte en el pilar fundamental de la decisión confutada, en manera alguna fue rebatida por la accionante en ninguno de los dos cargos que propone; por el contrario, pretende desquiciar tal conclusión a partir de argumentos que poco o nada aportan a los fines del recurso como, por ejemplo, criticar al juez de alzada por aplicar de forma indebida los Acuerdos 029 de 1985 y 049 de 1990, sin percatarse siquiera que la decisión confutada no enunció, mucho menos aplicó dichas disposiciones.

En ese orden, imprescindible resulta recordar una vez más que las acusaciones exiguas, precarias o parciales, como las que se trajeron en este asunto, carecen de la virtualidad suficiente en el horizonte de la aniquilación de una sentencia en el ámbito de la casación, en cuanto dejen subsistiendo los fundamentos sustanciales, pues nada consigue el censor si se ocupa de combatir argumentos distintos o de no controvertirlos todos, porque en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue apoyada en las restantes que deja libres de ataque (CSJ SL2243-2021, SL3180-2023 y SL1831-2025).

En ese contexto, se itera que el recurso de casación no es una instancia adicional. Su utilización implica confrontar los pilares esenciales de la sentencia del juzgado de segunda

instancia a fin de que la Corte pueda establecer si su contenido se ajusta o no a la ley sustancial. Si esto no se cumple, como aquí ocurrió, la consecuencia inevitable es que las premisas se mantienen incólumes debido a la presunción de legalidad y acierto con la que aquella viene resguardada en casación (CSJ SL1452-2018).

Lo hasta ahora visto, convoca a reiterar que el recurso de casación por su carácter extraordinario, impone requisitos de orden legal y de desarrollo jurisprudencial de obligatorio cumplimiento por quien opta por ejercerlo, los cuales no constituyen un mero culto de forma, sino que son ingredientes jurídicos lógicos de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles e insoslayables para que aquel no se desnaturalice y termine convertido en una tercera instancia no prevista en la ley.

Esto, no significa de manera alguna que se le otorgue mayor prevalencia a las formalidades sobre el derecho sustancial, en detrimento del debido proceso, pues lo que se busca con ello es garantizar el cumplimiento de las reglas formales de la demanda de casación, conforme al sistema constitucional y legal, teniendo en cuenta que, además, como lo enseña la jurisprudencia de esta corte, para su estudio de fondo la acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido, *sin afirmaciones extrañas a las conclusiones del Tribunal o a espaldas de la técnica del recurso de casación.*

Por lo anterior, resulta manifiesto que lo enunciado a manera de demostración no pasa de ser un alegato propio de las instancias con el que se desconoce que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que la misión del juzgador consista en examinar de nuevo el expediente, en perspectiva de decidir cuál de las partes está asistida de razón, sino que su concepción y naturaleza extraordinaria, imponen que la labor de la Corte se limite a la confrontación del fallo gravado con el ordenamiento jurídico, siempre que el censor sepa encausar su inconformidad, lo que no sucede en esta ocasión, por lo que se dejó explicado.

Así las cosas, a esta Corte no le queda otro camino más que desestimarlo. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante y a favor de Acerías Paz del Río y Colpensiones. Inclúyanse $6.200.000 a título de agencias en derecho, para la liquidación prevista en el artículo 366-6 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **NO CASA** la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2024, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que **MATILDE BARRERA DE TORRES** instauró contra **ACERÍAS PAZ DEL RÍO S. A.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).**

Costas como se dijo.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Presidenta de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

VÍCTOR JULIO USME PEREA
No firma ausencia justificada

Marjorie Zúñiga Romero

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 51C0B4D24570E247FB3E5B67EC2255E93202E05B035700D40723C40CC8476A43
Documento generado en 2026-01-16